

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3953/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย โยธิน พล กาย นุวัตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 148

จำเลยเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัย ร. มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจำเลยได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ควบคุมและตรวจงานก่อสร้างที่พักสำหรับนักศึกษา แล้วรายงานผลให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ซึ่งจำเลยอาจรายงานในทางให้คุณหรือให้โทษโดยเกี่ยงงอน ว่างานงวดสุดท้ายที่จำเลยเรียกร้องเงินจาก พ. ตัวแทนของผู้รับจ้างในการที่จำเลยจะลงนามตรวจผ่านให้ นั้นยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาจ้างก็ได้จึงถือได้ว่า จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบจงใจเพื่อให้ พ. ให้เงินดังกล่าวแก่จำเลย อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 148 แล้ว แม้จำเลยจะอ้างว่าเรียกร้องให้ผู้อื่นและได้มีการส่งมอบเงินให้จำเลยหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้วก็ตาม.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 4 จำคุก 5 ปี คืบชนบัตรของกลางให้เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าบริษัทจุฬารัตน จำกัด...ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างที่พักนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้แต่งตั้งจำเลยและนายจิระพงษ์ วัชรวิทย์...เป็นผู้ควบคุม และรายงานผลการก่อสร้างให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างงานทราบทุก สัปดาห์...วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2523 บริษัทจุฬารัตน จำกัด ส่งมอบงาน...งวด สุดท้าย จำเลยได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างว่างานเรียบร้อย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2523 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน ต่อมามหาวิทยาลัย รามคำแหงจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นเช็คในวันที่ 5 มีนาคม 2523 บริษัทจุฬารัตน จำกัด รับเงินค่าจ้างตามเช็คได้ วันที่ 7 มีนาคม 2523 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลย และยึดธนบัตรของกลางได้จากโต๊ะของจำเลย...ปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง หรือไม่ "...โจทก์มีนายพิภพ พัทธวรรณสกุลเบิกความว่าเมื่อส่งงานก่อสร้างงวดที่ 1 และงวดที่ 2 จำเลยเรียกร้องเงินเป็นค่าตอบแทนในการที่จะเซ็นอนุมัติผ่านการตรวจ งานงวดละ 2,200 บาท สำหรับงานงวดที่ 3 ซึ่งส่งงานเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2523 จำเลยสั่งให้นายบุญสม ตั้งใจธรรมโชติ บอกพยานว่างานเสร็จแล้วงวดนี้อยากได้เงิน ก่อนใหญ่ วันที่ 5 มีนาคม 2523 พยานไปพบจำเลยจำเลยบอกว่า อยากได้เงินก่อน

ใหญ่จำนวน 14,000 บาท เพื่อนำไปให้ผู้บังคับบัญชา เมื่อพยานบอกงานก่อสร้าง
ราคาต่ำไม่สามารถให้เงินจำเลยได้ จำเลยก็ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่เซ็นผ่านงานให้
พยานจึงตกลงและนัดจะนำเงินไปให้จำเลยในวันที่ 7 มีนาคม 2523 แต่พยานปรึกษา
นายเรวัต มานะจิตต์ แล้ว เห็นว่าเคยให้เงินจำเลยไปหลายครั้งยังมาเรียกร้องเงินอีก
พยานจึงตกลงแจ้งความและวางแผนจับกุม ซึ่งนายเรวัตบอกความว่า เมื่อนายพิภพ
นำความมาปรึกษาเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้รับคำแนะนำให้ไปแจ้งความต่อ
เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ และมีพันตำรวจตรีมนัส นาถนิติธาดาบอกความสนับสนุน
ว่า ได้รับคำสั่งจากพันตำรวจเอกชัยสิทธิ์กาญจนกิจ ว่าพลตำรวจตรีโสภณ ศีตจิตต์ ผู้
บังคับการตำรวจนครบาลเหนือให้ดำเนินคดีเรื่องนี้ เมื่อได้รับแจ้งความจากนายพิภพ
จึงได้วางแผนจับกุมจำเลย และร้อยตำรวจโทสุทธินาถ สุธยอด กับจำเลยตำรวจทวี
ศักดิ์ อันชัยยะ บอกความว่าจับกุมจำเลยได้พร้อมกับธนบัตรที่นายพิภพนำไปมอบให้
จำเลยเป็นของกลาง เห็นว่าแม้โจทก์จะไม่ได้ตัวนายบุญสมมาบอกความ แต่ก็ได้
ความจากคำให้การชั้นสอบสวนของนายบุญสมว่า ในวันที่ 15 หรือ 16 กุมภาพันธ์
2523 นายบุญสมส่งมอบงานงวดที่ 3 จำเลยรับหนังสือมอบงานแล้วได้บอกว่างวดนี้
เป็นงานงวดสุดท้าย ขอเงินก้อนใหญ่หน่อยเป็นเลข 5 ตัว นายบุญสมเห็นว่าเป็นเงิน
จำนวนมาก จึงบอกว่าจะให้นายพิภพมาพบจำเลย การที่นายพิภพนำเงินของกลางไป
ให้จำเลย ย่อมแสดงว่าได้มีการเรียกร้องเพราะไม่มีเหตุที่นายพิภพจะต้องให้เงิน
จำเลย หากจะให้โดยเสน่หาเพื่อตอบแทนในการที่จำเลยให้ความสะดวกในการตรวจ
ผ่านงานก่อสร้างให้ ก็คงจะไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีกับจำเลย ทั้งนาย
พิภพก็มีอาชีพเป็นข้าราชการและประกอบธุรกิจรับเหมางานก่อสร้างด้วย หากไม่มี
การเรียกร้องเงินให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนแล้วย่อมจะไม่คิดดำเนินคดีให้เป็นเรื่อง
ยุ่งยากแก่ตนเองและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจต่อไป ไม่มีเหตุที่น่าจะเชื่อว่า
นายพิภพจะแกล้งสร้างเรื่องขึ้นกลั่นแกล้งกล่าวหาจำเลย และเจ้าพนักงานตำรวจก็
ยึดธนบัตรของกลางที่นายพิภพส่งมอบให้จำเลยได้จากโต๊ะของจำเลย จึงฟังได้ว่า

จำเลยเรียกร้องเงินจำนวน 14,000 บาทจากนายพิภพปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจู่ใจให้นายพิภพให้เงินดังกล่าว แก่จำเลยหรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความว่า การส่งงานก่อสร้างงวดก่อน ๆ จำเลยก็เรียกร้องเงินจากนายพิภพเพื่อจะเซ็นตรวจผ่านงานงวดนั้น ๆ ให้ซึ่งนายพิภพก็ยอมให้ จำเลย การเรียกร้องเงินคราวนี้ก็มีเหตุสืบเนื่องมาจากการตรวจงานก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเช่นเดียวกับงานงวดก่อน ๆ โดยมีการเรียกร้องมาตั้งแต่วันที่ ส่งมอบงานงวดที่ 3 แม้จำเลยจะมีได้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง แต่จำเลยก็ได้รับ แต่งตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและตรวจงานโดยใกล้ชิด แล้วรายงานผลให้ ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบซึ่งจำเลยอาจรายงานในทางให้คุณหรือให้โทษ โดยเกี่ยวงอนว่างานงวดสุดท้ายนั้นยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาจ้างก็ได้ กรณี ดังกล่าวถือได้ว่า จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ จู่ใจเพื่อให้นายพิภพให้เงิน ดังกล่าวแก่จำเลยแม้จะอ้างว่าเรียกร้องให้ผู้อื่นและได้ส่งมอบเงินให้จำเลยหลังจากที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อจำเลยเรียกร้องเงินไว้ ก่อนตั้งแต่ได้มีหนังสือส่งมอบงาน ซึ่งเพียงแต่จำเลยมีเจตนาให้ส่งมอบทรัพย์สินให้ ก็ เป็นความผิดสำเร็จแล้ว ดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 148 ตามฟ้อง ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ